

מסורת הש"ס

(א) וְלַעֲלֹל נָטָה. לקמן פד. נדרים פא. מיר לה: וְזִמְתִּים קָטוּ: בִּיקָן ח: נד[...]: ט שְׂבוּעוֹת ו. יט. וְלַעֲלֹל ט: א) נדה כא. (ברכות ו: כבורות מ.), ד) עִנִּי תוֹסֵפוֹת כְּבוֹרוֹת כב. ד"ה עד[...], ט) כְּבוֹרוֹת כג. (מיר ג, א) ו) נִשְׁלֹת רפ"ז ופי"ד מ"ז מיר ג[...], ו) כ"ה, ט) ויקרא ו[...], ט) גַּשְׁם ה[...], י) כ"ה, ט) ו'ל' דמנ[...],



תורה אור השלם

- זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה בשבים ושה עדים: איל רצבי וַחֲמוֹר וְאֶקָן וְדִישָׁן וְחֵטָאוּ וְחֹמֶר: דברים יד ד, ה
- דבור אֵל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ: ויקרא יא ב
- והאכל מנגלתה יבסב בגדיו וקטא עד הקרב והבשא את נבלתה יבסב בגדיו וקטא עד הקרב: ויקרא יא מ



גליון הש"ס
תוב' ד"ה והאשה בו' לאור הקטום. עיין צ"ח שם משנה ה':



הנהגות הב"ח
(א) רש"י ד"ה מי לא עסקין וכו' דמגע בית הספרים. י"ב פי' ופקא מינה ל"י טענות כשרשי"ף בעמוד שני בנצח זה בסופו:



מוסף רש"י
חיה טהורה בכלל בהמה טהורה לסימנים. שאין סימני חיה מפורשת אלא בזהמה כתיב כל בהמה מפרסת פרסה (קמח"ד, טז).
אקרא אני חיה. בקרבן עולה ויורד כתיב או צנבלת חיה טמאה או צנבלת בהמה טמאה, ודי אס הימי קורא צנבלת חיה טמאה שבכנס ראשון ולא הימי קורא לחומר ולכחוש בהמה, שכן בהמה ככלל חיה, כשנאמר זאת החיה אשר תאכלו וסתמן ליה כל בהמה מפרסת פרסה (שבויעות ז). ונאמר להלן בהמה טמאה. כחול קדשים בטומאת הגוף בלא אט חלקין ונפש כי מגע ככל טומא בטומאת אדם או בזהמה טמאה ואכל כבשר זבח השלמים (שם).
תשב לזכר. ימי טמאה שצעה וימי טהרה ל"ג, וכל דמיט טמאה צנן טהורין (נדח כא).
אלף ל"ג ימי טהרה (בכורות ז).
תשב לנקבה. י"ד טמאים וס"ו טהורין (שם).
לזכר ולנקבה. לתומאה, ימי טומאה דנקבה שבעים וימי טהרה כליס לקוח ארבעים יום סוכר ולא פ' נקבה (נדח כא).
דלא יהא לה אלף ל"ג ימי טהרה (בכורות ז).
שטומאה בלועה. כנגעלי חיים (קמח"ד קכז).
אינה מטמאה. לא כמגע ולא כנשא (נדח כח).
טומאה חמורה. דהיינו משא, לגר. עד שהא רחיה לחלילת גר חושב, אכל אס טהרה ואינה רחיה לגר מו לא מטמאה כמא אכל טומאה קלה של מגע מטמא עד שמשפל מאכילת כלב (בכורות כג).

בהמה טמאה ככלל חיה טמאה נדרצני
גרסין: אקרא אני חיה. לגבי קרבן עולה ויורד או צנבלת חיה טמאה או צנבלת בהמה טמאה (ויקרא ה) ודי היה לי בקריאת חיה וידוע אני שהבהמה ככלל חיה בהמה למה נאמרה: **נאמר כאן בהמה למה נאמרה** אכל את הקדש כפרשת א) (אמור אל הכהנים) [ו] ונפש כי תגע בכל טומא בטומאת אדם או בזהמה טמאה: **מה להלן בטומאת קדש**. כלומר בטומא שאכל את הקדש: **אף**. קרבן עולה ויורד דכתיב או נפש אשר תגע וגו' ו) ומשמע דצנגיעת טומאה מחייב ליה קרבן עולה ויורד דליפנין זהא גזירה שזה דלא מייחייב עד דאכיל קדש או יכנס למקדש ולהא מילתא אינטריין לן בהמה טמאה ככלל חיה דאי לאו דקיס לן מואת החיה דבהמה ככלל חיה לא הוה מיימר לן האי בהמה טמאה לג"ש דלא הוי מני למימר אקרא אני חיה: **בהמה טהורה ככלל חיה טהורה** **ל"ג** יצירה. דגני חיה כתיבא (בראשית ג) יצירה ויגר ה' אלהים מן האדמה כל חית השדה וגו' ונפקא מיניה למפלת מין בהמה חיה ועוף דקאמר ר"מ תורת ולד עליהן ואמן וישעת עליהן ימי טומאה וימי טהרה ואמרינן בהמפלת (מדה כג): מ"ט דר"מ רח"ל ונאמר בהן יצירה כחאס. והוא הדין דבהמה טמאה ככלל חיה טמאה נמי להאי מילתא אינטריא אלא ככר פריש זה מלתא אחרימי לנדרצני וחאד מייחייבו נקט וככל כללי דצרייתא פריש חאד מילתא: **פסג לזכר**. שצעת ימי טומאה וי"ג ימי טהרה שכל דמיט שיהא רחאד בהן טהורין: **ותשג לנקבה**. שבעים טמאים וס"ו טהרה: **אינו ידוע**. אס זכר אס נקבה הטל עליה חומר שניהם ותשג לזכר ולנקבה שבעים טומאת לידת נקבה ואפילו אינה רחאה בהן שמא נקבה ילדה וצלא רחיה איכא שבעים טומאת לידה וימי טהרה אין לה אלא עד ארבעים וימי מתחלת לידתן כדין זכר שמא זכר הוא: ה"ג **לרצנן האי קרא למה לי כוניה נדרצני אסא**. ואמתניתין קאי. ולרצנן דפליגי אדרצני יוקי הגלילי הא קרא דר"ג דליפנין מיניה ואינה זה עובר שצטמאה טמא למה לי: **נדרצני הוא דאסא**. חיה טמאה ונפויס דבהמה טמאה לג"ש ואידי דכתב טמאה בזהמה משום ג"ש כתב נמי בזהה דכל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דכר שנחחדש זה: **כשם שטומאה בלועה אינה מטמאה**. אחרים דמפרש זה

בהמה המקשה פרק רביעי חולין

עא.

וּלְרִבְנָן **האי קרא למה לי** בוליה לבדרבי **אתא**. כן גירסת הקונטרס ופירש דלצרצנן דרצני יוקי הגלילי צעי האי קרא דרצ נחמן למה לי וקשה לפירושו למה הממין עד כאן ועוד ה"ל למצעי נמי לרצנן קרא דרצני יחזק למה להו לכן נראה כגירסת הספרים

דגרסי הניחא לר"מ אלא לרצנן מא"ל כלומר אחאי אינטריין כללא דבהמה טהורה ככלל חיה טהורה דלדידהו ליכא למימר ליצירה: **והאשה טהורה עד שיצא**. כשלא העגיל הראש כפיקה מיירי דאי העגיל הוי טמא עד שלא יא' הולד משנפתח הקצר ו) דמניא בזהלות (פ"ו מ"ד) ומיימי לה כהלוקא בהמה (בכורות כג). אין לנפלים פמיית הקצר עד שיעגילו הראש כפיקה א"נ סגר ליה כמא דתוספתא דלהלות (ספ"ח) דלמר אין לולד טמאה עד שיא' ללאיר העולם: **ב"י** לא עסקין דאבא סמך לשקיעת החמה וקאמר רחמנא דטהור. וא"מ אחאי לא מדקדק מדאמעט צצרייתא צפרק ויאל דופן (מדה כג): נבלה דלא מטמאה בגדים אצית הצליעה מדכתיב צנבלת עוף טהור לטמאה זה ולא באתרת ומשם מדקדק אציי דמקוס צבלת עוף טהור בלועה הויא וי"ל דולאי אציצא דלאני היה יכול לדקדק משם אצל לרצא דסצר דצית הסתרים הוי היכי מתרן לצרייתא ע"כ כשמתצ לו כצירו צצית הצליעה וחזר והוצילו וצית הצליעה היה רחצ ולא הסיטה כלל הסם ממעט קרא דווקא נבלת בהמה ומיניה היינו יכולין לפרש אע"ג דלא חזר והוצילו דכי קאמר רצא דצית הסתרים הוי היינו ו' מחלת הצליעה אצל לסופו מודה דבלוע הויא אצל לפי זה היה יכול לדקדק משם אף לרצא דטומאה בלועה לא מטמאה ואס חאמר וסיכי מדקדק הכא ו' מהאי קרא דהאוכל מנצלתה והא' האי קרא צנבלת בהמה כתיב דלא מטמאה צצית הצליעה וצמיע איירי ולא אכילה ולא כתיב אוכל אלא לימן שיעור אכילה דהיינו כזית לנוגע ונושא דמפרש הסם צנדה ואי אינטריין לדרשא דהכא אס כן היכי מדקדק מיינייה דשיעור נוגע ונושא באוכל ויש לומר דלא מסתצר לאוקומי בוליה לדרשא דהכא לטהר טומאה בלועה דהא משמע דלחא למימר טומאה דכתיב דהאכול יכבס נכדיו ומ"מ אין מקרא יוצא מידי פשוטו דמשמע דטייהר הכתוב את האוכל כשטצל והעריצ שמשו:

אטו
קרא דהדיא כדלקמן: **כך טהרה בלועה אינה מיטמאה**. כגון בלע טענת טהורה ונכנס לאהל המת אינה מיטמאה כדילין צקל וחומר: **מי לא עסקין**. אפילו באוכל נבלה אפילו כמנוכלת לענין לטמא. והא ליכא למימר דטעמיה משום (א) דמגע בית הסתרים לא מטמא וטוכו של אדם בית הסתרים הוא דא"כ טעמאנו במשא דלמריין ציואל דופן (מדה דף מג): נהי דטומאת בית הסתרים צמגע לא מטמא וטוכו של מיהא מטמא אלא לאו ש"מ בליעה מעכבתה מלטמא: **דלא חויא לגר**. וכתיב (דברים יד) לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך וגו' הרחיה לגר קרויה נבלה שאינה רחיה לגר אינה קרויה נבלה: **הניחא**. דמניא למילף טעמן מהכא: **לרצי יוחנן דאמר במסכת בכורות (דף כג): אחס זו ואחס זו**. צין לטמא אדם וצין לטמא אוכלים היא מטמאה עד שתיפסל מאכילת כלבים וקורא (לאחוי) [למעוין] היכא דהקריאה מחיים הוא דאחא אצל היכא דנרחית לגר בשעת מיתה ו) (והלכה) [וחלה] עלה שם נבלה לא פקע מינה שם נבלה עד לכלב והכא קא מטהר ליה בהערצ שמש: **שפיר**. מניא למילף דטעמא משום בליעה הוא: **אלא לזכר פדא דאמר טומאה חמורה**. לטמא אדם היא קרויה נבלה כל זמן שרחיה לגר למאכל אדם אצל מכאן ואילך אין שם נבלה עליה להיות אכ הטומאה אלא אוכלין ומשקין הוא דמטמא: **עד לכלב**. דלא גרישא דמגע נבלה שחור ראשון לטומאה ומטמא חולין האי דמטהר ליה קרא משום דלא חויא לגר הוא ולא מטמא אדם: **שלא צפניו מיתוא חויא ליה**. שאס בלע חמיכה קטנה ולא לעסה חויא למי שלא ידע שצלעה: **טהרה בלועה**. דאינה מקצלת טומאה מנגל: **מה כלי חרס [המוקף] למיד פסיל שאינו מזיל על טומאה שצמחו מלטמא**. שאס היה כזית בתוכו אין בליעת הכלי ואת כל האהל: **דאמר מר טומאה רלוואה**. צקרקע שאין לה אהל טפח: **בוקעת ועולה**. ומטמאה כל המאכליים עליה אפילו סמוך לרקיע. אלמא אפילו בליעת קרקע אינה מעכבת וכל שכן בליעת כלי והרי הוא מזיל על טהרה שצמחו ומעכבת מליטמא כחאל המת כדאמרין צפרק קמא (לעיל דף כה):

איה מטמאה. שאס אדם טהור בלע טבעת טהורה ואח"כ בטמא האדם הטבעת שבעמיו אינו טמא כדבעין למייר לקמן: מי לא עסקין דאכל סמוך לשקיעת החמה. כלומר שלא נתעבל הטומאה וקאמר רחמנא דלערב טהור ולא מטמא ליה לאדם דטומאה בלועה היא: ודילמא שני התם דלא חויא לגר. כלומר לפיכך אינה מטמאה אדם ולא מטעם טומאה בלועה: ומנא לן דאי לא חויא לגר לא מטמאה דכתיב לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתנה ואכלה נבלה ראויה לגר חשובה נבלה שאינה ראויה לגר לא חשובה נבלה: הניחא לר' יוחנן דאמר אחת כו'. כלומר אחת טומאה חמורה אחת טומאה קלה עד לכלב דאי ראויה לכלב מטמאה אפי' אדם וכלים שפיר כלומר מפיקין ודאי טומאה בלועה דלא מטמאה מהכא מהאוכל את נבלתה (דאי) [נדואין] ראויה לכלב ואי לא אמרין טומאה בלועה לא מטמאה היתה מטמאה לאדם דהא ראויה לכלב: נהי ודלא חויא בפניו כו': כלומר בפניו של גר דאי הגר רואה שהוא בלעו והקיא לא היה אכיל ליה אבל אי הקיאה שלא בפניו והוא לא ידע שאדם בלעו הוה אכיל ליה: שאינו מציל על טומאה שבתוכו מלטמא. כלומר (דאי) [דאי הוה] שרץ בתוך כלי חוש אפי"ג שמוקף צמיד פתיל מטמא טהרות של בני דאמרין טומאה בוקעת ועולה מציל על טהרות שבתוכו מלטמא דאי מוקף צמיד פתיל כל טהרות שבתוכו טהורה אפי"ג דהוא באהל המת:

א) נראה דל"ל כלומר דליירה כחיה הוא דכתיב ואמרינן דגם בהמה ככלל ודמתנ דהמפלת צין מין בהמה וכו'. ג) ללאורה אטו מוכן לפני גירסת רבינו יהוא גירסת המוס' דגרסי אלא אלא נחמן ב"י אינא למימר לא קאי הקושא אלא על הכלל ומתכ"ח המוס' וי"ע.

עין משפט רב מצוה

בש א (ומי' פ"א מהל' שחיטה הלכה א סמג עשין סג טוש"ע י"ד סי' יג עסקין א) [ומי' פ"א מהל' מ"א הל"ב סמג עשין סג טוש"ע י"ד סי' עט פ"א]: **ל** ב מיי' פ"ט מהלכות כלאים הלכה ח סמג שם טוש"ע י"ד סי' רזו ס"א: **לא** ג ד מיי' פ"י מהל' אסורי ביאה הלכה ח טוש"ע י"ד סי' קלד ס"ג: **לב** ד ה' מיי' פכ"ה מהל' טומאת מלת האדם יצ: **לג** ז מיי' פ"ב מהלכות טומאת אוכלין הלכ' יח ופ"א מהלכות אבות הטומאה הלכה יג ועוד שם פ"ג הלכה יא ופ"ד הלכה יז]:

לד ח מיי' פ"ז מהלכות טומאת מלת הלכה ד ה:



שיטה מקובצת

[א] מי לא עסקין כו'. י"ב ע"י תוס' מנחות דף סט וקרא למעוטי היכא דהסתריה מחיים: [א] אם בלע חמיכה קטנה ולא לעסה והקיאה חזרא למי שלא ידע שנבלעה: [ז] היינו תחלת בית הבליעה אבל בסופו: ט] מהאי קרא דהאוכל מנבלתה כתיב:



רבינו גרשום

בהמה טהורה בכלל חיה טהורה לסימנין. כלומר בחיה נאמר סימנין דכתיב זאת החיה אשר תאכלו כל מפרסת פרסה (קמח"ד, טז).
אקרא אני חיה. בקרבן עולה ויורד כתיב או צנבלת חיה טמאה או צנבלת בהמה טמאה, ודי אס הימי קורא צנבלת חיה טמאה שבכנס ראשון ולא הימי קורא לחומר ולכחוש בהמה, שכן בהמה ככלל חיה, כשנאמר זאת החיה אשר תאכלו וסתמן ליה כל בהמה מפרסת פרסה (שבויעות ז). ונאמר להלן בהמה טמאה. כחול קדשים בטומאת הגוף בלא אט חלקין ונפש כי מגע ככל טומא בטומאת אדם או בזהמה טמאה ואכל כבשר זבח השלמים (שם).
תשב לזכר. ימי טמאה שצעה וימי טהרה ל"ג, וכל דמיט טמאה צנן טהורין (נדח כא).
אלף ל"ג ימי טהרה (בכורות ז).
תשב לנקבה. י"ד טמאים וס"ו טהורין (שם).
לזכר ולנקבה. לתומאה, ימי טומאה דנקבה שבעים וימי טהרה כליס לקוח ארבעים יום סוכר ולא פ' נקבה (נדח כא).
דלא יהא לה אלף ל"ג ימי טהרה (בכורות ז).
שטומאה בלועה. כנגעלי חיים (קמח"ד קכז).
אינה מטמאה. לא כמגע ולא כנשא (נדח כח).
טומאה חמורה. דהיינו משא, לגר. עד שהא רחיה לחלילת גר חושב, אכל אס טהרה ואינה רחיה לגר מו לא מטמאה כמא אכל טומאה קלה של מגע מטמא עד שמשפל מאכילת כלב (בכורות כג).

א) נראה דל"ל כלומר דליירה כחיה הוא דכתיב ואמרינן דגם בהמה ככלל ודמתנ דהמפלת צין מין בהמה וכו'. ג) ללאורה אטו מוכן לפני גירסת רבינו יהוא גירסת המוס' דגרסי אלא אלא נחמן ב"י אינא למימר לא קאי הקושא אלא על הכלל ומתכ"ח המוס' וי"ע.